

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/25/6142

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הטלת הגבלות על חייב משרת מילואים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 66 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 66ב(א)(3), אחרי פסקה (ב) יבוא:

"(ג) לעניין חייב ששירת במילואים 100 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני מועד המצאת האזהרה, בפסקת משנה (א), במקום "חלפו שישה חודשים" יבוא "חלפה שנה" ובמקום "2,500" יבוא "5,000" ובפסקת משנה (ב) במקום "חלפה שנה" יבוא "חלפו שנתיים" ובמקום "500" יבוא "1,000".

דברי הסבר

משרתי ומשרתות מילואים רבים ביצעו מאות ימי מילואים מאז אירועי השבעה באוקטובר 2023. שירות מילואים במשך תקופה ארוכה גרם למשרתי מילואים רבים לסטות ממסלול חייהם הרגיל ובתוך כך להתקשות בניהול ענייניהם השוטפים. חלק מהקושי בניהול הבירוקרטיה השוטפת בא לידי ביטוי במעקב ובתשלום של חובות קטנים למדינה, דבר שגרם להצטברות ריביות ואף לפתיחת הליכי הוצאה לפועל. מטרת הצעת חוק זו היא להאריך את משך זמן הטיפול בחובות קטנים בהוצאה לפועל טרם הטלת הגבלות על בעל החוב.

לפי סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, רשם הוצאה לפועל רשאי להטיל מגבלות על חייב שיכול לשלם את חובותיו אך משתמט מכך. על פי המצב הקיים, ניתן להטיל הגבלות על חייב שהשתמט מתשלום חובות בגובה מצטבר של 2,500 שקלים חדשים במשך חצי שנה ממועד המצאת האזהרה, או על חייב שהשתמט מתשלום חובותיו בגובה מצטבר של 500 שקלים חדשים במשך שנה ממועד המצאת האזהרה.

על פי הצעת החוק, במידה והחייב שירת לפחות 100 ימי מילואים בשנה שקדמה למועד המצאת האזהרה, יוכפל משך הזמן וגובה סכום החובות המצטבר, עד שרשם ההוצאה לפועל יוכל להטיל עליו את המגבלות המנויות בחוק.

לפיכך מוצע כי משרת מילואים כאמור יהיה נתון להטלת מגבלות רק אם חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה על חוב מצטבר של 5,000 שקלים חדשים או אם חלפו שנתיים ממועד המצאת האזהרה על חוב מצטבר של 1,000 שקלים חדשים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)